

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1238/2531

นาง ลำ ด ว น แดง ทอง ดี
นาย อา ษา เมฆสวรรค์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 มาตรา 10, มาตรา 25, มาตรา 39

พระราชบัญญัติ ญัตติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 มาตรา 10 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2475 มาตรา 3 ไม่ได้วางหลักเกณฑ์ ว่าโรงเรือนที่เจ้าของอยู่เอง เจ้าของจะต้องมีชื่อในทะเบียนด้วยจึงจะได้รับการงดเว้นไม่ต้องเสียภาษีโรงเรือนตามกฎหมาย เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โรงเรือนพิพาทเป็นของโจทก์และโจทก์อยู่เองแม้โจทก์จะไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน โจทก์ก็ย่อมได้รับการงดเว้นไม่ต้องเสียภาษีโรงเรือน จำเลยที่ 1 ในฐานะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีในฐานะผู้ชี้ขาดคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ของโจทก์ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 แกล้งชี้ขาดและรับชำระภาษีไว้ จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องร่วมกับกรุงเทพมหานครจำเลยที่ 2 คื่นภาษีที่จำเลยที่ 2 รับชำระไว้ให้โจทก์

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านที่อำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตร จึงไม่อาจมีภูมิลำเนาในทะเบียนบ้านเลขที่ 19/12 ซอยอารี 4 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร ของโจทก์ ซึ่งโจทก์ใช้เป็นที่พักอาศัยขณะที่มาติดต่อ

การค้าที่กรุงเทพมหานครได้อีกตามกฎหมาย โจทก์จึงให้บุตรโจทก์ซึ่งเป็นผู้แทน โจทก์ในการอยู่เฝ้ารักษาและศึกษาเล่าเรียนอยู่ในกรุงเทพมหานคร มีชื่อในทะเบียน บ้านหลังนั้น ต่อมาเจ้าพนักงานเก็บภาษีของจำเลยที่ 2 ได้แจ้งรายการประเมินไปให้ โจทก์ชำระภาษีโรงเรือนสำหรับบ้านหลังนั้น ตั้งแต่ปี 2522 ถึงปี 2527 รวมเป็นเงิน 9,475 บาท โจทก์ยื่นคำร้องต่อจำเลยที่ 1 ขอให้พิจารณาการประเมินนั้นใหม่ จำเลย ที่ 1 ชี้ขาดให้ยกคำร้องของโจทก์โจทก์จึงชำระภาษีโรงเรือนให้พนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยเงินเพิ่มตามกฎหมายรวมเป็นเงิน 10,422.50 บาท ขอให้เพิกถอนการ ประเมินและห้ามมิให้จำเลยทั้งสองแจ้งการประเมินภาษีโรงเรือนไปให้โจทก์ชำระ ภาษีอีก ตั้งแต่ปี 2528 เป็นต้นไป กับให้จำเลยทั้งสองคืนเงิน 10,422.50 บาทแก่ โจทก์จำเลยทั้งสองให้การว่าโจทก์มิได้ใช้โรงเรือนตามฟ้องเป็นที่อยู่อาศัยตามปกติ แต่ใช้เป็นครั้งคราวเมื่อมาติดต่อการค้าที่กรุงเทพมหานครและให้บุตรอยู่อาศัยเพื่อ การศึกษา โจทก์จึงไม่ได้รับยกเว้นภาษีโรงเรือนตามกฎหมายการประเมินและคำ ชี้ขาดชอบแล้ว ขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนรายการประเมินภาษีโรง เรือนตามใบแจ้งการประเมินตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 ถึงปี พ.ศ. 2527 กับให้จำเลยทั้ง สองร่วมกันคืนเงินภาษีและเงินเพิ่ม 10,422.50 บาทแก่โจทก์ จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาขึ้นมาสู่การพิจารณาของศาลฎีกาว่า โจทก์มีชื่อ ในทะเบียนบ้านเลขที่ 31-35 ตำบลตะพานหินอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร แม้ โจทก์จะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โรงเรือนพิพาทโจทก์ก็ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านหลังนั้น โจทก์จึงไม่ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 มาตรา 10 ที่แก้ไขแล้วนั้น ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วพระราชบัญญัติ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 มาตรา 10แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราช บัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินแก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช 2475 มาตรา 3 บัญญัติว่า "โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ ซึ่งเจ้าของอยู่เองหรือให้ผู้แทนอยู่เฝ้ารักษา

และซึ่งมิได้ใช้เป็นทีไวสินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรม ท่านให้งดเว้นจาก
บทบัญญัติแห่งภาคนี้ ตั้งแต่ พ.ศ. 2475 เป็นต้นไป" ตามบทบัญญัติของกฎหมายที่
กล่าวนี้ไม่ได้วางหลักเกณฑ์ว่าโรงเรียนที่เจ้าของอยู่เอง เจ้าของจะต้องมีชื่อใน
ทะเบียนบ้านด้วยจึงจะได้รับงดเว้นไม่ต้องเสียภาษีโรงเรียนตามกฎหมาย เมื่อข้อเท็จ
จริงฟังยุติตามคำพิพากษาของศาลล่างทั้งสองว่า โรงเรียนพิพาทเป็นของโจทก์และ
โจทก์อยู่เอง แม้โจทก์จะไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน โจทก์ก็ย่อมได้รับงดเว้นไม่ต้องเสีย
ภาษีโรงเรียน ตามบทบัญญัติของกฎหมายข้างต้น ฎีกาข้อนี้ของจำเลยทั้งสองฟังไม่
ขึ้น

จำเลยทั้งสองฎีกาว่า จำเลยที่ 1 ในฐานะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องร่วม
รับผิดชอบกับจำเลยที่ 2 คืนเงินให้โจทก์ด้วยหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า จำเลยที่ 1 เข้ามา
เกี่ยวข้องกับคดีนี้ในฐานะผู้ชี้ขาดคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ของโจทก์ตาม
ที่กฎหมายบัญญัติไว้เท่านั้น ไม่ปรากฏว่า จำเลยที่ 1 แกล้งชี้ขาดและรับชำระภาษีใน
คดีนี้ไว้แต่ประการใด จึงไม่มีเหตุที่จะให้จำเลยที่ 1 ร่วมกับจำเลยที่ 2 คืนภาษีที่
จำเลยที่ 2 รับชำระไว้ให้โจทก์ ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ร่วมรับผิดชอบกับ
จำเลยที่ 2 คืนเงินค่าภาษีให้โจทก์ ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาจำเลยทั้งสองข้อนี้ฟัง
ขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ฟ้องโจทก์สำหรับคดีเฉพาะตัวจำเลยที่ 1 ในส่วนที่ให้จำเลย
ที่ 1 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 2 คืนเงินค่าภาษีให้โจทก์นั้นให้ยก นอกจากที่แก้คงให้
เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(เดชา สุวรรณโณ-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ